

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 284/2545

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 90/32 วรรคสาม, มาตรา 90/79, มาตรา 90/79
(2)

พ.ร.บ.ล้มละลาย (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2542 มาตรา 24 วรรคหนึ่ง

ความว่า เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์อุทธรณ์ ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งว่าเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มิใช่คู่ความหรือผู้มีส่วนได้เสียในคดี จึงไม่รับอุทธรณ์

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เห็นว่า เมื่อผู้มีส่วนได้เสียยื่นคำร้องคัดค้านคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 90/32วรรคสาม เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะต้องเข้าไปในคดีในฐานะผู้ถูกคัดค้าน และเมื่อศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งกลับคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จึงมีสิทธิอุทธรณ์ได้ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483มาตรา 90/79(2) และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 223 ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. 2542มาตรา 14 โปรดมีคำสั่งรับอุทธรณ์ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ด้วย

หมายเหตุ เจ้าหนี้ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

คดีสืบเนื่องมาจากศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของบริษัทมีเดีย ออฟมีเดียส์ จำกัด (มหาชน) ลูกหนี้เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2543 และให้ลูกหนี้เป็นผู้ทำแทน

เจ้าหนี้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ใน
มูลหนี้ตัวสัญญาใช้เงิน เป็นเงิน 15,124,964.57 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อย
ละ 15 ต่อปี ของต้นเงิน 10,000,000 บาท นับแต่วันถัดจากวันที่ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟู
กิจการจนกว่าจะได้รับชำระหนี้เสร็จในฐานะเจ้าหนี้มีประกัน

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีคำสั่งให้เจ้าหนี้ซึ่งเป็นเจ้าหนี้รายที่ 58 ได้รับชำระ
หนี้ในมูลหนี้ตัวสัญญาใช้เงิน เป็นเงินทั้งสิ้น 15,124,964.57 บาท พร้อมดอกเบี้ยใน
อัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของต้นเงิน 10,000,000 บาท นับแต่วันถัดจากวันที่ศาลมีคำ
สั่งให้ฟื้นฟูกิจการจนกว่าจะชำระเสร็จจากลูกหนี้ ในฐานะเจ้าหนี้ไม่มีประกัน

เจ้าหนี้ยื่นคำร้องคัดค้านคำสั่งดังกล่าวของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ต่อศาลล้ม
ละลายกลาง

ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งแก้เป็นว่า ให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้ตามคำสั่งเจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในฐานะเจ้าหนี้มีประกัน

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์อุทธรณ์ ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งไม่รับ
อุทธรณ์(อันดับ 18)

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 21)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า แม้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มิได้อยู่ในฐานะผู้มีส่วนได้
เสียที่อาจยื่นคำร้องคัดค้านต่อศาลล้มละลายกลาง ตามพระราชบัญญัติล้มละลายพ.ศ.
2483 มาตรา 90/32 วรรคสาม ก็ตาม แต่การอุทธรณ์คำสั่งวินิจฉัยชี้ขาดคดีของศาล
ในส่วนที่เกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการนั้น มาตรา 90/79 เปิดโอกาสให้อุทธรณ์คำสั่ง

อนุญาตหรือไม่อนุญาตให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน บทบัญญัติดังกล่าวแสดงโดยแจ้งชัดว่า ไม่ว่าเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หรือบุคคลใดซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรงจากคำสั่งของศาลล้มละลายกลางเกี่ยวกับคำขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการย่อมอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อศาลฎีกาได้ตาม มาตรา 90/79(2) ประกอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. 2542 มาตรา 24 วรรคหนึ่ง ที่ศาลล้มละลายกลางไม่รับอุทธรณ์ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์นั้น ไม่ชอบ ให้ยกคำสั่งของศาลล้มละลายกลาง และรับอุทธรณ์ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไว้ดำเนินการต่อไป

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า แม้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มิได้อยู่ในฐานะผู้มีส่วนได้เสียที่อาจยื่นคำร้องคัดค้านต่อศาลล้มละลายกลาง ตามพระราชบัญญัติล้มละลายพ.ศ. 2483 มาตรา 90/32 วรรคสาม ก็ตาม แต่การอุทธรณ์คำสั่งวินิจฉัยชี้ขาดคดีของศาลในส่วนที่เกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการนั้น มาตรา 90/79 เปิดโอกาสให้อุทธรณ์คำสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน บทบัญญัติดังกล่าวแสดงโดยแจ้งชัดว่า ไม่ว่าเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หรือบุคคลใดซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรงจากคำสั่งของศาลล้มละลายกลางเกี่ยวกับคำขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการย่อมอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อศาลฎีกาได้ตาม มาตรา 90/79(2) ประกอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. 2542 มาตรา 24 วรรคหนึ่ง ที่ศาลล้มละลายกลางไม่รับอุทธรณ์ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์นั้น ไม่ชอบ ให้ยกคำสั่งของศาลล้มละลายกลาง และรับอุทธรณ์ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไว้ดำเนินการต่อไป

(วัฒนธรรม โขติชฎระกุล-ประมาณ ดิยะไพบูลย์สิน-พีรพล จันทรสว่าง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ